

1501316-23.2019.8.26.0514

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2160537/2019 - DEL.POL.ITUPEVA, 3311/2018 - DEL.POL.ITUPEVA, 180/2019 - DEL.POL.ITUPEVA, 3241/2018 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Carlos Fernandes Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501316-23.2019.8.26.0514 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501316-23.2019.8.26.0514

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2160537/2019 - DEL.POL.ITUPEVA, 3311/2018 - DEL.POL.ITUPEVA, 180/2019 - DEL.POL.ITUPEVA, 3241/2018 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Carlos Fernandes Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso I, (antes da alteração promovida pela Lei 13.654/18), por três vezes (aditamento à denúncia), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, em 24 de novembro de 2018, por volta das 16h08min, na Rua Alexandrina Mathias de Oliveira, n.º 285, Guiomar, em Itupeva, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos) reais em dinheiro, pertencentes à Farmácia denominada Drogaria Hortênsia, representada por Priscyla Danielle Garcia, bem como certa quantia em dinheiro, pertencente à Priscyla Danielle Garcia e a quantia de R\$ 105,00 (cento e cinco) reais em dinheiro, pertencentes à Raimunda de Souza Nobre.

A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2020 (fls.63), o acusado foi citado (fls.69) e apresentou defesa escrita (fls.91/99).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha e, por fim,

o acusado foi interrogado (fls.150/154).

Houve aditamento da denúncia em audiência (fls.154), devidamente recebido, para constar que o réu também subtraiu bens pertencentes à vítima Priscyla Danielle Garcia. Em face da nova imputação, a D. representante do Ministério Público requereu que o acusado seja incurso no artigo 157, §2º, inciso I, (antes da alteração promovida pela Lei 13.654/18), por três vezes (aditamento à denúncia), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia (fls.154 e 163).

A Defesa do acusado requereu a improcedência da pretensão punitiva, com a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância e absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal (fls.168/171).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel utilizando para tal o emprego de violência ou a grave ameaça contra a pessoa, ou esta, por qualquer meio, é reduzida à impossibilidade de defesa para a então subtração, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

A consumação do delito ocorre no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo, mesmo que passageiro, do agente. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

No caso em exame, presentes materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade restou comprovada pelos boletins de ocorrência nº 3241/2018 e 3311/2018 (fls.06/09), pelos autos de reconhecimento (fls.10 e 13) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Ouvida em Juízo, a vítima Priscyla disse que é proprietária da Farmácia e no dia dos fatos estava na companhia da vítima Raimunda quando o acusado adentrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Relatou que estava atrás do balcão e o réu dizia "passa o dinheiro", "coloca tudo dentro da sacola, até o dinheiro do fundo do caixa". Disse que entregou cerca de R\$300,00 do caixa da farmácia. Declarou que percebeu que o acusado "batia com alguma coisa no balcão", tendo sido informada por Raimunda que se tratava de uma arma de fogo. Disse que o assaltante também subtraiu o dinheiro da diária da faxina que havia pago a Raimunda momentos antes do crime e cerca de R\$800,00 em dinheiro da sua bolsa. Relatou que o réu ordenou que fossem até os fundos do estabelecimento e lá permanecessem. Disse que a todo momento o acusado ameaçava dizendo "quer morrer?". Esclareceu que foi o segundo assalto realizado na farmácia pelo mesmo réu. Informou que na Delegacia fez o reconhecimento pessoal do réu e que lhe foram apresentadas outras duas pessoas durante o ato. Por fim, disse que José é conhecido do bairro, já o conhecia "de vista" e que após os fatos a esposa do acusado foi até a farmácia "pedir perdão". A vítima Raimunda, em juízo, narrou que estava na farmácia quando o acusado chegou de bicicleta e anunciou o assalto dizendo "passa o dinheiro". Relatou que o réu não queria celular e sim dinheiro. Declarou que o réu subtraiu o dinheiro do caixa e R\$105,00 que lhe pertencia. Confirmou que viu uma arma de fogo nas mãos do acusado e que após o roubo ficaram trancadas no banheiro. Disse que fez o reconhecimento do réu na Delegacia.

O policial civil Ricardo, narrou que foi o responsável apenas pelo procedimento de reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pelas vítimas na Delegacia.

O acusado, interrogado em juízo, confirmou parcialmente a prática do crime. Disse que enfrentava problemas familiares quando praticou o roubo. Relatou que não estava armado. Disse que utilizou um cano de PVC envolto com fita isolante para simular uma arma de fogo. Esclareceu também que subtraiu apenas dinheiro do estabelecimento, não levando qualquer pertence das vítimas.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e convincente, não havendo dúvida acerca da materialidade e da autoria do delito.

As duas vítimas do roubo, em depoimentos claros e harmônicos em relação àqueles prestados perante a autoridade policial (fls.06 e 11), narraram com detalhes a empreitada criminosa efetuada pelo acusado dizendo que ele se aproveitou do momento em que estavam sozinhas no interior da farmácia, para praticar o roubo. As duas vítimas reconheceram o acusado na fase policial (fls.10 e 13).

Lembre-se que, nos crimes patrimoniais, cometidos normalmente às escondidas, as declarações das vítimas, quando verossímeis, coesas, seguras e em consonância com os demais elementos de convicção, como ocorreu no caso dos autos, são suficientes para respaldar a responsabilização criminal do agente.

Não há dúvida a respeito da subtração dos bens e do emprego de violência e grave ameaça praticada pelos réus, a caracterizar a conduta descrita no artigo 157 do Código Penal.

No tocante a majorante do delito, a saber, "grave ameaça e violência exercida mediante o uso de arma de fogo" (artigo 157, §2º, incisos I, do Código Penal), esta se quedou nitidamente comprovadas nos autos, uma vez que a vítima Raimunda foi categórica em dizer que o acusado estava portando arma de fogo. Além disso, a vítima Priscylla declarou que percebeu que o acusado "batia com alguma coisa no balcão", tendo sido informada por Raimunda que se tratava de uma arma de fogo. O roubo restou consumado. O agente praticou todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão e houve inversão da posse do bem subtraído, que saiu da esfera de disponibilidade do ofendido.

Inviável o afastamento do concurso de crimes. Os bens subtraídos pertenciam à vítimas diferentes. Desencadeada pelo réu, no mesmo cenário dos fatos criminosos, grave ameaça dirigida a duas vítimas, resultando ofensa a integridades e patrimônios distintos (três patrimônios), manifestamente caracterizado o concurso formal, com fundamento no artigo 70 do Código Penal.

Sobre o tema já se pronunciou o C. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art.70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence." (STF, HC 96.787, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Dje-220 de 22/11/2011). Por fim, necessário afastar a aplicação do princípio da insignificância, pois para a caracterização do roubo, irrelevante o valor do bem subtraído, já que a norma penal incriminadora do artigo 157 do Código Penal protege não apenas o patrimônio, mas também a integridade física, a liberdade individual e a própria vida da vítima. Trata-se de crime complexo, sendo descabida, consoante já afirmado, a aplicação do chamado princípio da insignificância.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência:

"PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - Inaplicabilidade - Roubo - Valor irrisório da res subtraída -Irrelevância - Crime complexo que, além do patrimônio, tutela também a liberdade individual, integridade física e a própria vida da vítima" (TACrimSP - RT 812/586).

Configurado, assim, o delito de roubo consumado com relação à três vítimas (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa".  
Passo a dosar.

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta péssimos antecedentes. Pela certidão de antecedentes de fls.155/160, observa-se que o réu ostenta seis condenações (algumas definitivas) pela prática de crimes de roubo, a demonstrar que faz desse reprovável delito o seu meio de vida. Somente no ano de 2021, nos meses de maio e junho o réu foi condenado por 4 (quatro) delitos de roubo em estabelecimentos comerciais (data dos fatos - 31/05/2021, 05/06/2021, 15/06/2021 e 28/06/2021). Sua personalidade e conduta não foram desabonados nos autos. As circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Os comportamentos das vítimas não podem ser considerados relevante para a prática do crime. Assim, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Segunda etapa: Presente a agravante da reincidência específica (artigo 61, inciso I, do Código Penal), conforme se verifica da Certidão de Antecedentes (fls.155/160), aumento a pena do acusado em 1/5, fixando em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

A atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d" do Código Penal não deve incidir, uma vez que a confissão do réu foi incompleta, pois tentou afastar a qualificadora do uso da arma de fogo e reduzir sua responsabilidade penal ao declarar que subtraiu dinheiro apenas do caixa da farmácia e não das outras duas vítimas. Conforme entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, a confissão parcial não pode ser considerada como atenuante:

"Roubo circunstanciado. Recurso defensivo voltado contra os elementos norteadores da dosimetria. Não reconhecimento da atenuante da confissão, porque parcial e incompleta, até porque, assim como a alusiva à menoridade relativa, não têm o condão de conduzir as sanções aquém dos mínimos. Inteligência da Súmula/STJ nº 231 e RE nº 597.270 RG-QO, do STF (julgado, com repercussão geral reconhecida, aos 26/3/2009). Manutenção da majorante relativa ao emprego de arma branca (faca). Regime fechado preservado. (...)". Apelação 0008683-19.2016.8.26.0114; Relator(a): Eduardo Abdalla. Comarca: Campinas. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:17/05/2017. Data de registro:19/05/2017.

Terceira etapa: Incide a causa de aumento de pena pelo crime ter sido cometido mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, portanto elevo a pena em 1/3 e fixo-a em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Por fim, considerando que o réu, mediante uma só ação, praticou três crimes de roubo consumado contra três vítimas distintas, caracterizando-se o concurso formal de crimes (artigo 70 do CP), aplico a pena mais grave (de um dos crimes), aumentando-a em 1/5, em vista da quantidade de crimes praticados, conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, resultando a pena em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: considerando a pena aplicada, a gravidade concreta do delito (roubo majorado contra três vítimas) e a REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, reputo adequado o regime inicial FECHADO, conforme artigo 33, §§2º, a, e 3º, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR, já qualificado nos autos, à pena de reclusão, pelo prazo de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesesseis), em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo

157, §2º, inciso I, (antes da alteração promovida pela Lei 13.654/18), por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Presentes as circunstâncias previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de assegurar a ordem pública, notadamente a integridade física e psicológica das vítimas, uma vez que o réu é reincidente específico e a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do réu e consequentemente, denego o direito de recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itupeva, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA